

MANUALE • CONCORSI PUBBLICI • MATERIA GIURIDICA

Procedura Civile

Manuale di studio sul Codice di Procedura Civile (R.D. 1443/1940) aggiornato alla Riforma Cartabia (D.Lgs. 149/2022) e al correttivo (D.Lgs. 164/2024). 1601 domande d'esame, 27 capitoli in 6 sezioni.

VERSIONE
1

DATA
2026-05-21

DIRITTI
Uso personale • Tutti i diritti riservati

Prima di utilizzare questi materiali

Sintesi dei 4 punti chiave dai Termini di utilizzo. I Termini completi sono disponibili online sul sito.

01 · Garanzia di risultato

Nessuna garanzia di superamento

Ripam Studio Craft fornisce materiali didattici di qualità costruiti su normativa ufficiale e revisionati manualmente. Non garantisce il superamento dell'esame o del concorso: il risultato dipende da conoscenze di partenza, impegno nello studio e fattori non controllabili. I materiali sono un supporto, non un sostituto dello studio individuale (Termini §3).

02 · Diritti d'uso

Solo per uso personale

I materiali ricevuti sono destinati esclusivamente all'uso personale di studio. È vietata la riproduzione, distribuzione, condivisione con terzi, rivendita o pubblicazione online dei contenuti, ai sensi della L. 633/1941 sul diritto d'autore. In caso di violazioni il Titolare si riserva di tutelarsi nelle sedi competenti (Termini §6).

03 · Generazione AI + RAG

Verifica le fonti normative primarie

I contenuti sono generati con tecniche di AI e RAG (Retrieval-Augmented Generation) a partire da testi normativi ufficiali, con revisione manuale. Possono contenere imprecisioni o non riflettere aggiornamenti successivi alla data di consegna. Prima di utilizzare i contenuti per scelte critiche verificali sulle fonti normative primarie citate nel materiale (Termini §7).

04 · Politica correzioni

60 giorni per segnalare errori

Hai 60 giorni dalla data di consegna per segnalare errori fattuali, imprecisioni normative, refusi gravi o link non funzionanti scrivendo a ripamstudiocraft@gmail.com. Le correzioni verificate vengono pubblicate in una nuova versione entro 72 ore lavorative dalla segnalazione e ti vengono rinviate senza costi aggiuntivi (Termini §8).

TERMINI COMPLETI E PRIVACY POLICY

ripam-studio-craft.vercel.app/termini

ripam-studio-craft.vercel.app/privacy

© 2026 Francesco Capurso · P.IVA 18528431002 · Roma · Ultimo aggiornamento Termini: 2026-04-23

Indice

SEZIONE 1 — LIBRO I — DISPOSIZIONI GENERALI

01	Principi generali del processo civile e azione	MEDIA	BASE	92 dom.
02	Giurisdizione e regolamento di giurisdizione	BASSA	MEDIO	21 dom.
03	Competenza del giudice (materia, valore, territorio)	MEDIA	MEDIO	91 dom.
04	Pubblico ministero, ausiliari del giudice e organi giudiziari	BASSA	BASE	2 dom.
05	Le parti, capacita' processuale e litisconsorzio	MEDIA	MEDIO	60 dom.
06	I difensori, la procura alle liti e le spese	BASSA	BASE	20 dom.
07	Atti processuali, forme e processo telematico (PCT)	BASSA	MEDIO	28 dom.
08	Notificazioni	BASSA	BASE	32 dom.
09	Termini processuali, nullita' e rimessione in termini	MEDIA	BASE	51 dom.

SEZIONE 2 — LIBRO II — PROCESSO DI COGNIZIONE

10	Atto di citazione e costituzione delle parti	ALTA	MEDIO	99 dom.
11	Verifiche preliminari e memorie integrative (riforma Cartabia)	MEDIA	AVANZATO	76 dom.
12	Trattazione e prima udienza (art. 183)	BASSA	MEDIO	26 dom.
13	Istruzione probatoria: principi, CTU, ispezione	BASSA	AVANZATO	23 dom.
14	Prove documentali, confessione e giuramento	MEDIA	AVANZATO	54 dom.
15	Prova testimoniale e prove atipiche	BASSA	BASE	25 dom.
16	Decisione, sentenza e procedimento semplificato	MEDIA	MEDIO	81 dom.
17	Eventi anomali del processo: sospensione, interruzione, estinzione	ALTA	MEDIO	114 dom.
18	Cause davanti al giudice di pace	BASSA	BASE	39 dom.

SEZIONE 3 — LIBRO II — IMPUGNAZIONI

19	Impugnazioni in generale (mezzi, termini, acquiescenza)	MEDIA	AVANZATO	54 dom.
20	Appello	MEDIA	MEDIO	75 dom.
21	Ricorso per cassazione, revocazione e opposizione di terzo	ALTA	AVANZATO	112 dom.

SEZIONE 4 — LIBRO III — PROCESSO DI ESECUZIONE

22	Titolo esecutivo, precetto e principi generali dell'esecuzione	MEDIA	MEDIO	64 dom.
23	Espropriazione forzata: pignoramento, vendita, assegnazione	MEDIA	AVANZATO	59 dom.
24	Opposizioni all'esecuzione e agli atti esecutivi	BASSA	AVANZATO	28 dom.

SEZIONE 5 — LIBRO IV — PROCEDIMENTI SPECIALI

25	Procedimento di ingiunzione e convalida di sfratto	MEDIA	MEDIO	72 dom.
26	Procedimenti cautelari e procedimento d'urgenza ex art. 700	ALTA	AVANZATO	135 dom.

SEZIONE 6 — ADR E RIFORMA CARTABIA

27	Mediazione, negoziazione assistita, arbitrato e riforma Cartabia	MEDIA	AVANZATO	68 dom.
----	--	-------	----------	---------

SEZIONE 1

LIBRO I — Disposizioni generali

I principi fondamentali del processo civile: giurisdizione, competenza, parti, difensori, atti processuali, notificazioni e termini. Il quadro costituzionale (art. 111 Cost.) e il Libro I del c.p.c.

Principi generali del processo civile e azione

★ MEDIA

BASE

92 DOMANDE

Abstract

Il processo civile italiano poggia su un nucleo di principi fondamentali che lo distinguono dal processo penale e da quello amministrativo: e' un processo dispositivo, di parte, retto dal contraddittorio e dalla parita' delle armi, davanti a un giudice terzo e imparziale. Le coordinate costituzionali sono fissate nell'art. 111 Cost. (giusto processo) e nell'art. 24 Cost. (diritto di difesa); l'attuazione di livello primario e' affidata agli artt. 99-120 c.p.c. Questo capitolo presenta i principi (domanda, contraddittorio, corrispondenza tra chiesto e pronunciato, prudente apprezzamento, disponibilita' delle prove, non contestazione), le condizioni dell'azione (legittimazione, interesse ad agire), gli elementi della domanda (petitum, causa petendi, parti) e la disciplina di astensione, ricusazione e responsabilita' del giudice.

1.1. Le coordinate costituzionali: art. 111 Cost. e Legge Pinto

L'art. 111 Cost., riformato nel 1999, e' il fulcro del "giusto processo". I requisiti essenziali del processo civile (e di ogni processo) sono:

- **contraddittorio** tra le parti (art. 111 co. 2 Cost.);
- **parita'** delle parti davanti al giudice (art. 111 co. 2 Cost.);
- **giudice terzo e imparziale** (art. 111 co. 2 Cost.);
- **ragionevole durata** del processo, assicurata dalla legge (art. 111 co. 2 Cost.);
- **obbligo di motivazione** di tutti i provvedimenti giurisdizionali (art. 111 co. 6 Cost.).

La **Legge 24 marzo 2001, n. 89** (c.d. "Legge Pinto") da' attuazione al principio di ragionevole durata: chi subisce un danno patrimoniale o non patrimoniale per l'eccessiva durata di un processo ha diritto a un'equa riparazione. La Legge Pinto e' espressamente collegata all'art. 111 co. 2 Cost.

L'art. 24 Cost. completa il quadro: ogni cittadino puo' agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi (**diritto di azione**) e la difesa e' diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento.

Norma Cost.	Principio	Conseguenza nel c.p.c.
Art. 111 co. 2	Contraddittorio, parita', terzietà, ragionevole durata	Artt. 101, 51 c.p.c. ; L. 89/2001
Art. 111 co. 6	Obbligo di motivazione	Art. 132 n. 4 c.p.c.

⚠ ATTENZIONE

ATTENZIONE -- Trabocchetto Pinto: la "ragionevole durata" non e' garantita dalla Costituzione direttamente alle parti come un termine fisso. La Costituzione attribuisce alla **legge ordinaria dello Stato** il compito di assicurarla. Cio' significa: il diritto a una durata ragionevole esiste, ma il quantum operativo (giorni, fasi) e' rinviato al legislatore.

1.2. Principio della domanda (art. 99 c.p.c.) e iniziativa di parte

L'art. 99 c.p.c. (rubricato "Principio della domanda") stabilisce: "Chi vuole far valere un diritto in giudizio deve proporre domanda al giudice competente". E' la traduzione del brocardo latino *ne procedat iudex ex officio*: il giudice civile non puo' attivarsi d'ufficio per la tutela di un diritto soggettivo, ma solo su impulso della parte interessata.

Conseguenze pratiche:

1. il giudice non puo' sostituirsi alla parte nella scelta dei rimedi;
2. l'oggetto del processo e' delimitato dalla domanda (cosi' come il giudicato);
3. la rinuncia agli atti o la conciliazione chiudono il processo.

📄 ESEMPIO PRATICO

ESEMPIO PRATICO: Tizio subisce un danno da Caio. Anche se il giudice ne fosse a conoscenza per altra causa, non puo' condannare Caio al risarcimento. Solo Tizio puo' proporre la domanda. Se Tizio non agisce, il diritto non riceve tutela.

1.3. Principio del contraddittorio (art. 101 c.p.c.)

L'art. 101 c.p.c. e' costruito su due commi che esprimono due profili distinti del contraddittorio.

1.3.1. Comma 1 -- Contraddittorio "previo"

"Il giudice, salvo che la legge disponga altrimenti, non puo' statuire sopra alcuna domanda, se la parte contro la quale e' proposta non e' stata regolarmente citata e non e' comparsa".

E' il volto **classico** del contraddittorio: nessuna decisione contro chi non sia stato messo in condizione di difendersi. La violazione genera **nullita' rilevabile d'ufficio**.

1.3.2. Comma 2 -- Terzo contraddittorio (questione rilevata d'ufficio)

Se il giudice intende porre a fondamento della decisione una **questione rilevata d'ufficio**, deve riservare la decisione e assegnare alle parti, a pena di nullita', un termine **non inferiore a venti giorni e non superiore a quaranta giorni** dalla comunicazione, per il deposito di memorie contenenti osservazioni sulla questione.

⚠ ATTENZIONE

ATTENZIONE -- Numeri esatti: 20-40 giorni. Le domande spesso confondono con termini di altri istituti (es. 30 giorni, 60 giorni). Il range corretto e' **20-40**.

⚠ ATTENZIONE

ATTENZIONE -- Conseguenze della violazione del contraddittorio: se il giudice statuisce senza che la parte sia stata regolarmente citata, si determina la **nullita' rilevabile d'ufficio** per violazione del principio del contraddittorio. Non si tratta di mera irregolarita'.

1.4. Corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato (art. 112 c.p.c.)

L'art. 112 c.p.c. fissa un duplice limite al giudice:

1. deve pronunciare su tutta la domanda e non oltre i suoi limiti (divieto di vizio di **ultra/extra petizione** e di **omessa pronuncia**);
2. non puo' pronunciare d'ufficio su **eccezioni** che possono essere proposte soltanto dalle parti (c.d. eccezioni "in senso stretto").

Distinzione fondamentale:

Tipo di eccezione	Rilevabilita' d'ufficio
Eccezioni in senso stretto (es. prescrizione, compensazione)	NO, solo su impulso di parte

⚠ ATTENZIONE

ATTENZIONE -- Trabocchetto eccezioni: la regola "il giudice non puo' pronunciare d'ufficio sulle eccezioni che possono essere proposte SOLTANTO dalle parti" si riferisce alle eccezioni in senso stretto. Sulle altre (in senso lato) il giudice puo' e deve pronunciare anche senza istanza.

1.5. Pronuncia secondo diritto e secondo equita' (artt. 113-114 c.p.c.)

1.5.1. Art. 113 -- Regola generale: norme di diritto

"Nel pronunciare sulla causa il giudice deve seguire le norme del diritto, salvo che la legge gli attribuisca il potere di decidere secondo equita'".

Eccezione del giudice di pace: il giudice di pace decide secondo equita' le cause il cui valore non eccede **duemilacinquecento euro** (importo vigente in base al testo dell'art. 113 c.p.c.), **salvo** quelle derivanti da contratti conclusi mediante moduli o formulari di cui all'art. 1342 c.c.

Profilo	Equita' del Giudice di Pace (art. 113 co. 2)	Equita' su richiesta (art. 114)
Iniziativa	Automatica (per valore)	Su domanda di entrambe le parti
Materie escluse	Contratti ex art. 1342 c.c.	Diritti indisponibili
Grado	Solo primo grado (gdp)	Anche in appello

1.5.2. Art. 114 -- Equita' su richiesta concorde

Il giudice (di pace, tribunale, corte d'appello) decide secondo equita' quando la causa riguarda **diritti disponibili** e le parti **concordemente** glielo chiedono.

⚠ ATTENZIONE

ATTENZIONE -- Trabocchetto equita': la sentenza secondo equita' non e' decisione "a discrezione" ma decisione basata su apprezzamento soggettivo di giustizia del caso concreto. La Corte costituzionale (sent. 206/2004) ha precisato che il giudice di pace, anche quando decide secondo equita', deve comunque rispettare i principi informatori della materia.

⚠ ATTENZIONE

ATTENZIONE -- Contratti per adesione: sono **esclusi** dall'equita' del gdp anche se sotto i 2.500 euro -- per evitare che il contraente debole sia privato delle norme di tutela. La regola scritta nell'art. 113 co. 2 menziona i "contratti conclusi secondo le modalita' di cui all'art. 1342 c.c." (moduli o formulari).

1.6. Principio dispositivo e disponibilita' delle prove (art. 115 c.p.c.)

L'art. 115 c.p.c. detta due regole capitali:

Comma 1 -- Disponibilita' delle prove: "Salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero, nonche' i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita".

Il comma 1 contiene quindi DUE regole:

1. **principio dispositivo in senso stretto sulla prova:** il giudice utilizza solo le prove proposte dalle parti o dal PM (salvo eccezioni di legge che gli consentano poteri istruttori d'ufficio);
2. **principio di non contestazione:** i fatti non specificatamente contestati dalla parte **costituita** entrano nella decisione senza bisogno di prova.

Comma 2 -- Fatti notori: "Il giudice puo' tuttavia, senza bisogno di prova, porre a fondamento della decisione le nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza".

⚠ ATTENZIONE

ATTENZIONE -- Trabocchetto non contestazione: opera SOLO contro la parte **costituita**. Se il convenuto e' contumace, l'attore deve comunque provare i fatti costitutivi della propria domanda; non basta il silenzio.

1.7. Prudente apprezzamento delle prove (art. 116 c.p.c.)

"Il giudice deve valutare le prove secondo il suo **prudente apprezzamento**, salvo che la legge disponga altrimenti".

Esistono dunque due regimi di valutazione:

Regime	Esempi	Valore
Prove legali (eccezione)	Confessione, giuramento, atto pubblico	Vincolante per il giudice

Il **comma 2** dell'art. 116 introduce gli **argomenti di prova**: il giudice puo' desumerli dalle risposte delle parti nell'interrogatorio non formale (art. 117), dal rifiuto ingiustificato di consentire ispezioni e, in generale, dal contegno processuale delle parti.

1.8. Interrogatorio non formale (libero) e differenza con quello formale

L'art. 117 c.p.c. consente al giudice, **in qualunque stato e grado del processo**, di ordinare la comparizione personale delle parti per interrogarle liberamente sui fatti della causa.

Profilo	Interrogatorio libero (art. 117)	Interrogatorio formale (art. 230)
Scopo	Chiarimenti per la decisione	Provocare una confessione
Valore probatorio risposte	Argomenti di prova (art. 116 co. 2)	Confessione = prova legale
Capitoli	Non necessari	Articolati per capitoli specifici
Momento	Qualunque stato e grado	Disposto come mezzo di prova

📄 ESEMPIO PRATICO

ESEMPIO PRATICO: in una causa di responsabilita' contrattuale, il giudice convoca le parti in udienza per chiedere chiarimenti sui termini di consegna. Le risposte verbalizzate non "provano" da sole, ma il giudice potra' utilizzarle come argomenti di prova insieme ai documenti. Se invece l'attore avesse chiesto interrogatorio formale e Caio avesse ammesso di non avere consegnato, quella sarebbe stata confessione giudiziale, con valore di **piena prova** contro di lui (cfr. art. 2733 c.c.).

1.9. Pubblicità della sentenza (art. 120 c.p.c.)

Nei casi in cui la pubblicità della decisione di merito può contribuire a riparare il danno (compreso quello derivante dall'applicazione dell'art. 96 c.p.c.), il giudice, **su istanza di parte**, può ordinarla **a cura e spese del soccombente** mediante inserzione per estratto o comunicazione su testate giornalistiche, radiofoniche, televisive o siti internet da lui designati.

Se l'inserzione non avviene nel termine stabilito, può provvedervi la parte favorita, con diritto di ripetere le spese dall'obbligato.

1.10. Chiarezza e sinteticità degli atti (art. 121 c.p.c. post-Cartabia)

A seguito della **riforma Cartabia** (D.Lgs. 149/2022), l'art. 121 c.p.c. è stato riscritto: "Tutti gli atti del processo sono redatti in modo **chiaro e sintetico**". Si tratta di principi cardine, applicabili tanto agli atti delle parti (citazione, comparsa, ricorso, memorie) quanto agli atti del giudice (sentenze, ordinanze).

Atto	Principio cardine post-Cartabia
Sentenza	Motivazione (art. 111 co. 6 Cost.) + sinteticità
Ordinanza	Succinta motivazione
Decreto	Motivazione solo se prevista dalla legge

1.11. Le condizioni dell'azione

L'azione è il diritto di rivolgersi al giudice per ottenere tutela. Perché la domanda sia esaminata nel merito, devono concorrere tre **condizioni dell'azione**:

1.11.1. Legittimazione ad agire (legitimatio ad causam)

È la **coincidenza** tra il soggetto che propone la domanda e il soggetto che nella domanda stessa è affermato titolare del diritto. È valutata sulla base della prospettazione: il giudice verifica chi *si afferma* titolare, non chi lo sia in realtà.

1.11.2. Interesse ad agire (art. 100 c.p.c.)

"Per proporre una domanda o per contraddire alla stessa è necessario avervi interesse". L'interesse:

- è richiesto **sia per agire sia per contraddire**;
- deve essere **concreto, attuale e diretto** a ottenere un vantaggio effettivo dalla pronuncia;
- consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile non raggiungibile senza l'intervento del giudice.

1.11.3. Possibilità giuridica

La situazione giuridica soggettiva dedotta in giudizio deve essere **astrattamente tutelabile** secondo le norme dell'ordinamento (giuridicamente possibile).

Condizione	Domanda	Esempio mancanza
Interesse ad agire	"Per quale utilità?"	Domanda meramente accademica/ipotetica
Possibilità giuridica	"Esiste questo diritto?"	Azione per ottenere prestazioni contrarie a norme imperative

1.12. Elementi della domanda giudiziale

La domanda si identifica attraverso tre elementi che servono anche a misurare gli effetti del giudicato.

Elemento	Definizione	Esempio
Petitur	Il bene della vita o il provvedimento richiesto al giudice	Pagamento di 10.000 euro; risoluzione del contratto
Causa petendi	I fatti e le ragioni di diritto su cui si fonda la pretesa (titolo)	Inadempimento del contratto del 1/3/2024

L'atto introduttivo principale del processo di cognizione davanti al tribunale è l'**atto di citazione** (art. 163 c.p.c.). La riforma Cartabia ha inserito al numero 3-bis del terzo comma dell'art. 163 un nuovo requisito obbligatorio: se la domanda è soggetta a mediazione obbligatoria, l'attore deve indicare l'**assolvimento degli oneri previsti per il superamento della condizione di procedibilità**.

⚠ ATTENZIONE

ATTENZIONE -- Citazione vs Ricorso: la differenza non è nel contenuto ma nella sequenza: - **Citazione:** prima notificata al convenuto, poi iscritta a ruolo (rito ordinario di cognizione, art. 163 ss.); - **Ricorso:** prima depositato in cancelleria, poi notificato (rito del lavoro, procedimenti cautelari, procedimenti speciali).

1.13. Successione nel processo (artt. 110-111 c.p.c.)

1.13.1. Art. 110 -- Successione universale

Quando la parte viene meno per **morte o per altra causa**, il processo è proseguito dal **successore universale** (erede) o in suo confronto.

1.13.2. Art. 111 -- Successione a titolo particolare nel diritto controverso

Se nel corso del processo si trasferisce il **diritto controverso**:

Tipo di trasferimento	Chi prosegue
A causa di morte (legato a titolo particolare)	Il successore universale o in suo confronto (art. 111 co. 2)

Il successore a titolo particolare può **in ogni caso** intervenire o essere chiamato nel processo (art. 111 co. 3). Se le altre parti vi consentono, l'alienante o il successore universale può essere estromesso.

La sentenza pronunciata contro l'alienante o il successore universale **spiega sempre i suoi effetti anche contro il successore a titolo particolare ed è impugnabile anche da lui** (art. 111 co. 4), salvo le norme sull'acquisto in buona fede dei mobili e sulla trascrizione.

⚠ ATTENZIONE

ATTENZIONE -- Trabocchetto art. 111: in caso di **atto tra vivi** il processo NON viene interrotto e NON cambia parti formali: la disciplina prevede la **prosecuzione tra le parti originarie**. L'acquirente può intervenire ma non è obbligatorio. Il problema della "successione a causa di morte" è invece risolto applicando la regola dell'art. 110 (successore universale).

1.14. Astensione e ricusazione del giudice (artt. 51-54 c.p.c.)

L'imparzialità del giudice (corollario dell'art. 111 Cost.) si traduce in due istituti.

1.14.1. Astensione obbligatoria (art. 51 co. 1)

Il giudice ha l'**obbligo** di astenersi nei casi tassativi:

1. interesse nella causa o in altra vertente su identica questione di diritto;
2. parentela fino al quarto grado, vincoli di affiliazione, convivenza o commensalita' abituale con una delle parti o dei difensori;
3. causa pendente, grave inimicizia, rapporti di credito o debito con parte o difensore;
4. ha dato consiglio, prestato patrocinio o deposto come testimone nella causa, o ne ha conosciuto come magistrato in altro grado, come arbitro o come consulente tecnico;
5. è tutore, curatore, amministratore di sostegno, procuratore, agente o datore di lavoro di una delle parti; ovvero è amministratore o gerente di ente, associazione, comitato, società o stabilimento interessato alla causa.

1.14.2. Astensione facoltativa (art. 51 co. 2)

In ogni altro caso in cui esistano **gravi ragioni di convenienza**, il giudice può richiedere al capo dell'ufficio l'autorizzazione ad astenersi.

1.14.3. Ricusazione (artt. 52-54)

Nei casi di astensione obbligatoria, le parti possono proporre **ricusazione** mediante ricorso contenente i motivi specifici e i mezzi di prova. Sulla ricusazione decide:

- il **presidente del tribunale**, se ricusato un giudice di pace;
- il **collegio**, se ricusato un componente del tribunale o della corte.

L'ordinanza che dichiara inammissibile o rigetta la ricusazione può condannare la parte ad una pena pecuniaria **non superiore a 250 euro** (art. 54 co. 3). Le parti hanno termine perentorio di **sei mesi** per riassumere la causa dopo la decisione sulla ricusazione.

⚠ ATTENZIONE

ATTENZIONE -- Astensione vs Ricusazione: l'astensione e' iniziativa del giudice; la ricusazione e' iniziativa della parte. I motivi sono identici (art. 51), ma le forme processuali e i provvedimenti decisori sono diversi. La ricusazione **sospende il processo** (art. 52 co. 3).

Articoli chiave

Articolo	Oggetto	Punti critici
Art. 111 Cost.	Giusto processo	Contraddittorio, parita', terzietà, ragionevole durata, motivazione
Art. 99 c.p.c.	Principio della domanda	Ne procedat iudex ex officio
Art. 100 c.p.c.	Interesse ad agire	Necessario per agire e contraddire
Art. 101 c.p.c.	Contraddittorio	Termine 20-40 giorni per questioni rilevate d'ufficio
Art. 102 c.p.c.	Litisconsorzio necessario	(vedi Capitolo 5)
Art. 105 c.p.c.	Intervento volontario	(vedi Capitolo 5)
Art. 110 c.p.c.	Successione universale	Erede prosegue il processo
Art. 111 c.p.c.	Successione a titolo particolare	Atto tra vivi: prosecuzione parti originarie
Art. 112 c.p.c.	Corrispondenza chiesto/pronunciato	Divieto extra petizione + eccezioni di parte
Art. 113 c.p.c.	Pronuncia secondo diritto	Equita' gdp fino a 2.500 euro
Art. 114 c.p.c.	Equita' su richiesta	Diritti disponibili + richiesta concorde
Art. 115 c.p.c.	Disponibilita' prove	Non contestazione + nozioni di comune esperienza
Art. 116 c.p.c.	Valutazione prove	Prudente apprezzamento (regola) vs prove legali
Art. 117 c.p.c.	Interrogatorio libero	In qualunque stato e grado
Art. 120 c.p.c.	Pubblicita' sentenza	A spese del soccombente
Art. 121 c.p.c.	Forma atti (Cartabia)	Chiarezza e sinteticita'
Artt. 51-54 c.p.c.	Astensione e ricusazione	5 cause obbligatorie + gravi ragioni di convenienza
L. 89/2001	Legge Pinto	Equa riparazione per durata irragionevole

Schema di riepilogo

```
PROCESSO CIVILE -- ARCHITETTURA
|
+-- COORDINATE COSTITUZIONALI
|   +-- Art. 24 Cost. (azione + difesa)
|   +-- Art. 111 Cost. (giusto processo)
|       +-- Contraddittorio
|           +-- Parita'
|           +-- Terzieta'/imparzialita'
|       +-- Ragionevole durata --> L. 89/2001 Pinto
|       +-- Obbligo motivazione (co. 6)
|
+-- PRINCIPI DEL CODICE
|   +-- Domanda (art. 99) --> ne procedat iudex ex officio
|   +-- Contraddittorio (art. 101) --> 20-40 gg per questioni d'ufficio
|   +-- Corrispondenza chiesto/pronunciato (art. 112)
|   +-- Decisione: diritto (113) o equita' (114)
|       +-- Equita' gdp: fino a 2.500 euro
|       +-- Equita' su richiesta: diritti disponibili
|   +-- Disponibilita' prove (115) + non contestazione
|   +-- Prudente apprezzamento (116) + argomenti di prova
|   +-- Chiarezza e sinteticita' (121, Cartabia)
|
+-- AZIONE
|   +-- Condizioni: legittimazione, interesse, possibilita' giuridica
|   +-- Elementi domanda: parti, petitum, causa petendi
|
+-- VICENDE PARTI
|   +-- Successione universale (110): erede
|   +-- Successione titolo particolare (111):
|       - atto tra vivi --> prosecuzione parti originarie
|       - a causa di morte --> art. 110
|
+-- GIUDICE
    +-- Astensione obbligatoria (51 co. 1): 5 cause tassative
    +-- Astensione facoltativa (51 co. 2): gravi ragioni convenienza
    +-- Ricusazione (52-54): ricorso parte, sospende il processo
```

Cross-references

- **Capitolo 2** (Giurisdizione): per il presupposto di giurisdizione del giudice ordinario e il regolamento preventivo ex art. 41
 - **Capitolo 5** (Parti e litisconsorzio): per legittimazione attiva/passiva, litisconsorzio necessario (art. 102) e intervento del terzo (art. 105)
 - **Capitolo 9** (Termini e nullità): per la rimessione in termini (art. 153) e la sanatoria degli atti nulli (artt. 156-162)
 - **Capitolo 17** (Eventi anomali): per l'interruzione e la sospensione del processo in relazione alla successione processuale (artt. 110-111)
-

? FAQ — Domande frequenti

FAQ N.1 -- Qual e' il termine esatto che il giudice deve assegnare alle parti quando intende porre a fondamento della decisione una questione rilevata d'ufficio?

Risposta: Ai sensi dell'art. 101 co. 2 c.p.c., il giudice deve assegnare un termine **non inferiore a venti giorni e non superiore a quaranta giorni** dalla comunicazione, per il deposito di memorie contenenti osservazioni sulla questione. La violazione determina nullita' del provvedimento. E' frequente la confusione con altri termini processuali (30, 60 giorni): il range corretto e' sempre **20-40 giorni**.

FAQ N.2 -- Cosa significa che il giudice di pace decide "secondo equita'" e in quali cause questa facolta' e' esclusa?

Risposta: L'art. 113 co. 2 c.p.c. prevede che il giudice di pace decida secondo equita' nelle cause di valore non superiore a **2.500 euro**, ma questa facolta' e' esclusa per le cause derivanti da **contratti conclusi mediante moduli o formulari** ai sensi dell'art. 1342 c.c. (contratti per adesione). La ratio e' tutelare il contraente debole dalle norme di protezione previste dalla legge. NON e' vero che la decisione secondo equita' sia discrezionale assoluta: anche in tal caso il giudice deve rispettare i principi informatori della materia (Corte cost. 206/2004).

FAQ N.3 -- Quali sono le condizioni affinche' il principio di non contestazione (art. 115 c.p.c.) possa operare a vantaggio dell'attore?

Risposta: La non contestazione opera soltanto nei confronti della **parte costituita**: se il convenuto e' contumace, l'attore non e' esonerato dall'onere della prova e deve dimostrare i fatti costitutivi della propria domanda. Il semplice silenzio o l'assenza del convenuto non equivale a non contestazione. Il principio presuppone quindi: (a) parte regolarmente costituita; (b) mancanza di specifica contestazione del fatto.

FAQ N.4 -- Quali differenze intercorrono tra interrogatorio libero (art. 117) e interrogatorio formale (art. 230) quanto al valore probatorio delle risposte?

Risposta: Le risposte all'interrogatorio libero (art. 117 c.p.c.) hanno valore di meri **argomenti di prova** ex art. 116 co. 2 e possono essere usate dal giudice per rafforzare il convincimento, ma non hanno valore di confessione. L'interrogatorio formale (art. 230 c.p.c.), invece, mira a provocare una **confessione giudiziale**: se la parte ammette un fatto sfavorevole, quella risposta costituisce piena prova contro di lei ai sensi dell'art. 2733 c.c. L'interrogatorio libero puo' essere disposto d'ufficio; quello formale solo su istanza di parte.

FAQ N.5 -- NON e' vero che in caso di trasferimento del diritto controverso per atto tra vivi il processo si interrompa e i nuovi soggetti debbano costituirsi.

Risposta: L'art. 111 co. 1 c.p.c. stabilisce esattamente il contrario: in caso di trasferimento a titolo particolare del diritto controverso per atto tra vivi (es. cessione del credito), il processo **prosegue tra le parti originarie** senza interruzione. Il successore a titolo particolare puo' in ogni caso intervenire o essere chiamato (art. 111 co. 3), ma cio' non e' obbligatorio. Solo la successione a causa di morte (es. legato) si riconduce alla regola dell'art. 110 (prosecuzione del successore universale).

FAQ N.6 -- Come si distinguono astensione obbligatoria e ricusazione del giudice? Cosa le differenzia?

Risposta: L'**astensione** (art. 51 co. 1 c.p.c.) e' un dovere del giudice che deve astenersi spontaneamente in presenza di cinque cause tassative (interesse nella causa, parentela, inimicizia, aver gia' conosciuto la causa, ruoli di tutore o fiduciario). La **ricusazione** (art. 52 c.p.c.) e' invece un rimedio attivato dalla **parte** per gli stessi motivi. L'astensione facoltativa (art. 51 co. 2) si ha per gravi ragioni di convenienza. La ricusazione **sospende il processo**; l'ordinanza che la rigetta puo' irrogare una pena pecuniaria non superiore a **250 euro** e il termine per riassumere e' di **sei mesi**.

Quiz di autoverifica

Quiz N.1 -- Il giudice civile puo' avviare d'ufficio un giudizio per tutelare un diritto soggettivo di cui e' a conoscenza?

- A) Si', se si tratta di un diritto indisponibile
- B) Si', ma solo in materia di famiglia e minori
- C) No, mai: il giudice civile puo' agire solo su domanda di parte
- D) Si', ma solo se il titolare del diritto e' incapace

▶ Risposta corretta

Quiz N.2 -- Qual e' il range temporale corretto per il termine che il giudice deve assegnare alle parti quando rileva d'ufficio una questione ex art. 101 co. 2 c.p.c.?

- A) Non inferiore a 10 giorni e non superiore a 30 giorni
- B) Non inferiore a 20 giorni e non superiore a 40 giorni
- C) Non inferiore a 15 giorni e non superiore a 60 giorni
- D) Non inferiore a 30 giorni e non superiore a 60 giorni

▶ Risposta corretta

Quiz N.3 -- Il principio di non contestazione (art. 115 c.p.c.) opera nei confronti del convenuto contumace?

- A) Si', il silenzio del contumace equivale sempre a non contestazione
- B) Si', ma solo per i fatti principali della domanda
- C) No, la non contestazione opera soltanto contro la parte costituita
- D) Si', ma solo se il contumace e' assistito da difensore d'ufficio

▶ Risposta corretta

Quiz N.4 -- In quale dei seguenti casi il giudice di pace NON puo' decidere secondo equita' nonostante il valore della causa sia inferiore a 2.500 euro?

- A) Cause di risarcimento danni da sinistro stradale
- B) Cause derivanti da contratti conclusi mediante moduli o formulari (art. 1342 c.c.)
- C) Cause tra vicini di casa per immissioni di rumore
- D) Cause per restituzione di somme di denaro prestate

▶ Risposta corretta

Quiz N.5 -- Nei confronti di chi spiega sempre i propri effetti la sentenza pronunciata contro l'alienante nel caso di trasferimento del diritto controverso per atto tra vivi (art. 111 c.p.c.)?

- A) Solo nei confronti delle parti originarie del processo
- B) Nei confronti del successore a titolo particolare, sempre, salve le norme sull'acquisto in buona fede e sulla trascrizione
- C) Solo nei confronti del successore a titolo particolare che sia intervenuto formalmente nel processo
- D) Non spiega effetti nei confronti del successore: deve essere instaurato un nuovo giudizio

▶ Risposta corretta

Quiz N.6 -- Chi decide sulla ricsuzione di un componente del tribunale?

- A) Il presidente del tribunale
- B) Il collegio stesso (comprendente il giudice ricsuto)
- C) Il collegio senza il giudice ricsuto
- D) Il presidente della corte d'appello

9654; Risposta corretta